

한국가스공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 간접공사비 정산 미흡
소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부
조 치 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부
내 용

1. 업무 개요

㉠기지본부 ㉡부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 생산설비 유지보수 업무를 담당하고 있으며 매년 정기점검 대상인 초저온 전동기 대상 중 성능보강이 필요한 대상을 선정하여 [표 1]과 같이 반출 수리공사를 시행하고 준공정산업무를 수행하였다.

[표 1] ㉠㉡공사 시행 실적(2022년~2024년)

시행년도	계약상대자	계약기간
2022년	㉦㉦	2022. 5. 11. ~ 2022. 12. 31.
2023년	㉧㉡	2023. 4. 13. ~ 2023. 12. 31.
2024년	㉧㉡	2024. 4. 3. ~ 2024. 12. 31.

자료: 소관부서 확인서 "간접비 정산 확인의 건"

또한 같은 부서는 설비보강계획에 따라 “㉢㉢(계약자 : ㉣㉣, 계약기간 : 2023. 12. 5. ~ 2024. 8. 30.)”에 대하여 준공정산업무를 수행하였다.

그리고 ㉢기지본부 ㉣부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 기지 시설물 유지보수 업무를 담당하고 있으며 “2025년 제2차 공사사택 보수공사

(계약자 : (주)㉠㉠ , 계약기간 : 2025. 4. 14. ~ 2025. 6. 30.)”에 대하여 준공정산 업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제93조와 「공사계약일반조건」 제42조의 2에 따르면 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료”라 한다.)는 공사 준공 시 실적에 따라 사후정산 해야 한다.

그리고 「정부 입찰·계약 집행기준」 제94조(대가지급 시 정산절차 등)에 따라 계약담당공무원은 보험료 등의 청구와 관련하여 증빙서를 첨부하여야 하며, 같은 규정 제94조 3항에 따라 보험료는 사용자 부담분(근로자 부담분 제외)만 정산해야 한다.

또한 산업안전보건관리비는 고용노동부 고시 제2015-11호 「건설업 산업안전보건 관리비 계상 및 사용기준」 제8조(사용금액의 감액·반환), 제9조(사용내역의 확인)에 따라 사용내역을 확인하고 해당 금액을 반환 또는 감액할 수 있다.

따라서 ㉠기지본부 ㉠부와 ㉡기지본부 ㉢부는 공사 준공 시 보험료와 산업안전 보건관리비의 증빙서류를 제출 받고 이를 확인 후 실적 정산해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

㉠기지본부 ㉠부는 2022년부터 2024년까지 매년 시행한 “㉠㉡공사” 준공 정산 시 보험료 등의 납입증빙 자료가 없음에도 계약 당시 금액을 인정하여 [표 2]와 같이 ??원(VAT 포함)을 과다 지급하였다.

[표 2] ㉠㉡공사 보험료 과다지급 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

구분	항목					과다지급
	국민건강보험	국민연금보험	노인장기 요양보험	퇴직공제부금비	일반관리비 이윤	
2022	??	??	??	??	??	??
2023	??	??	??	??	??	??
2024	??	??	??	??	??	??
합 계						??

자료 : ㉠기지본부 확인서 “간접공사비 정산에 관한 확인”

또한 같은 부서는 “㉠㉡공사” 건에 대한 준공 정산 시 보험료에 근로자 부담분을 포함시켜 정산하여 [표 3]과 같이 ??원(VAT 포함)을 과다 지급하였다.

[표 3] ㉠㉡공사 보험료 과다지급 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

항 목(원)							과다지급 (A+B+C+D)
국민연금보험		국민건강보험		노인장기요양보험료		일반관리비	
정산금액	근로자부담금(A)	정산금액	근로자부담금(B)	정산금액	근로자부담금(C)	초과분(D)	
??	??	??	??	??	??	??	??

* 계약 시 이윤은 0%로 경비정산에 따른 이윤 과다 지급분 없음

자료 : ㉠기지본부 확인서 “간접공사비 정산에 관한 확인”

그리고 ㉡기지본부 ㉢부는 “㉠㉢공사” 건에 대하여 준공 정산 시 국민연금 보험료에 근로자 부담분을 포함시켜 정산하였으며, 산업안전관리비는 부가가치세를 포함시켜 정산하여 [표 4]와 같이 ??원(VAT 포함)을 과다 지급하였다.

[표 4] 간접공사비 과다지급 내역

(단위 : 원, VAT 제외)

항 목				과지급
국민연금보험	산업안전보건관리비	일반관리비	이윤	
??	??	??	??	??

* 계약 시 일반관리비 요율 ??%, 이윤 ??% 적용

자료 : ㉡기지본부 확인서 “간접공사비 정산에 관한 확인”

관련부서 의견 ㉠기지본부 ㉡부와 ㉢기지본부 ㉣부는 시공업체가 환수에 동의하여 환수를 진행하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

㉠기지본부장은 “㉤㉥공사” 건에 대한 과다지급액 ??원(VAT 포함)과 “㉦㉦”건에 대한 과다 지급액 ??원(VAT 포함)을 환수하시기 바랍니다. (시정)

㉢기지본부장은 “㉤㉦공사” 건에 대한 과다 지급액 ??원(VAT 포함)을 환수하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서, 시정]

㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉣부